

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073449-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO EM FACE DE DECISÃO RETRÔ. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA SOBRE A APOSENTADORIA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, SOB A ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (“CARDIOPATIA GRAVE - COMPLICAÇÕES DE CARDIOPATIAS E DOENÇAS CARDÍACAS MAL DEFINIDAS CID I51 - HIPERTENSÃO ARTERIAL - INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA”). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2024.

5073449-91.2024.4.02.5101

510014601540 .V9

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5073449-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARINA DE OLIVEIRA E SILVA

RECORRENTE: ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **ZILDA BAPTISTA DOS SANTOS**, em face da decisão proferida nos autos originários (**5071936-88.2024.4.02.5101** - evento 3), que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual pleiteia a condenação da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária sobre a aposentadoria, além de pleitear a devolução dos valores indevidamente descontados a esse título, sob a alegação de doença grave (“Cardiopatía Grave - Complicações de cardiopatias e doenças cardíacas mal definidas CID I51 - Hipertensão Arterial - Insuficiência Cardíaca Congestiva”).

É o breve relatório

VOTO

De plano, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão prolatada no âmbito do processo originário de nº 5071936-88.2024.4.02.5101/RJ, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora, portadora de moléstia grave, requer isenção de Imposto de Renda sobre sua aposentadoria.

É o que se observa:

Trata-se de ação ajuizada sob o rito dos juizados especiais federais, em que a parte autora pretende, liminarmente, seja declarada a inexigibilidade de tributo, bem como a repetição do indébito.

Em sede de juízo de cognição sumária e atendendo ao aspecto da plausibilidade da tese defendida pela parte autora, aliada aos fatos narrados nestes autos, não se observa a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pretendida.

Com efeito, o risco ao resultado útil do processo, em demandas de cunho eminentemente patrimonial, nas quais se objetiva afastar a exigência de determinado tributo ou multa, somente se evidencia nas hipóteses em que o requerente demonstra a impossibilidade de suportar a exação que alega ser indevida, tendo em vista que o pagamento indevido de tributo é passível de repetição/compensação das quantias indevidamente satisfeitas, não configurando risco de ineficácia da decisão final do processo, a justificar a concessão de medida liminar.

Destarte, não havendo a demonstração do perigo da demora em concreto, não restam evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR.

*Tratando-se de procedimento especial afeito aos Juizados Especiais, **defiro o pedido de gratuidade de justiça** formulado pela parte autora, tendo em vista a juntada da declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida nos termos do art. 99, §3º do CPC, sem prejuízo de posterior decisão em sentido contrário, caso haja comprovação de alteração das condições socioeconômicas da parte autora.*

Intime-se a parte autora para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, o termo de renúncia expressa aos valores que excederem 60 salários mínimos, limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, conforme dispõe o art. 3º da Lei 10.259/2001. Caso a renúncia seja feita por advogado, deverá constar dos autos instrumento com poderes para tal.

Decorrido o prazo sem o correto atendimento, voltem-me conclusos para sentença de extinção.

Cumprido, cite-se a parte ré para que se manifeste, ***no prazo de 30 (trinta) dias***, sobre a possibilidade de conciliação, deduzindo, se for o caso, os termos da proposta.

*Não havendo possibilidade de acordo, **deverá, no mesmo prazo acima deferido, apresentar contestação***, nos termos do art. 9º da Lei 10.259/2001, e do parágrafo 4º do art. 11 do Provimento nº 02/2002 da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais. Na oportunidade, deverá ainda a parte ré apresentar toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da lide, tudo nos termos do caput do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, bem como verificar se há prevenção, conforme dispõe o art. 337, VI, VII e VIII, do NCPC.

Apresentada a qualquer tempo proposta de acordo, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao seu teor.

Após, não havendo outros requerimentos, venham os autos conclusos para sentença.

Direto ao mérito, ocorre que há a necessidade de realização de prova pericial a fim de se obter informações como o início da doença, o grau de incapacitação e outros elementos. Isso porque o parecer técnico, apresentado por qualquer das partes, configura mero início de prova, sem submissão ao contraditório.

Nesse sentido, sem a perícia, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Não restou demonstrado, de forma concreta, como os descontos ora impugnados impactam a realização de seu tratamento. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

Ademais, ressalto não terem sido especificados os gastos médicos e medicamentos.

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões"

Logo, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.

